

1502872-05.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... à autoria e tipificação do delito de tráfico, dúvidas não restam em afirmar que o réu traficava no local, até porque confessou. Vejamos.

12.) Diego, policial militar, narrou que estava em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido pelo tráfico de drogas constante, onde avistou o réu, que tentou se evadir, correndo e caindo, razão pela qual se machucou e foi alcançado. O ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

Vara Criminal

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502872-05.2021.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502872-05.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2339051/2021 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 21930165 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 3151/21/415 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 2339051 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

RENAN GOMES DE SOUSA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos.

1.) Trata-se de ação penal movida por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de RENAN GOMES DE SOUSA. Alegou o autor que o réu, no dia 13 de dezembro de 2021, por volta das 22h50m, na Rua Vila Nova, nº 83, Cento e Vinte, Santana de Parnaíba, trazia consigo 96 porções de "cocaína", pesando 45,21 gramas e 03 porções de "maconha", pesando 23,53 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal, também o valor de R\$ 209,75 em espécie.

1.1.) Segundo a denúncia, na data acima mencionada, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina e, no local, avistaram três indivíduos parados que

começaram a caminhar ao notarem a presença da viatura policial.

1.2.) Em seguida, os indivíduos correram e RENAN foi abordado. Submetido à revista pessoal, com o réu os policiais encontraram uma sacola em cujo interior havia 03 porções de maconha e 96 porções de cocaína, além da quantia de R\$ 209,75.

1.3.) Considerando as circunstâncias da abordagem, a grande quantidade e diversidade da droga apreendida, a forma de acondicionamento das drogas (embaladas individualmente e prontas para o comércio), bem como a confirmação do denunciado a respeito da venda de drogas, patente que o denunciado trazia consigo os entorpecentes para fins de tráfico.

1.4.) Assim, estaria o réu incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06,

2.) Consta dos autos o inquérito policial (fls. 04/37), composto pelos termos de declaração e interrogatório, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de constatação de substância.

2.1.) O laudo de exame químico-toxicológico definitivo foi juntado à fls. 91/93, veiculando conclusão de serem maconha e cocaína as substâncias apreendidas.

3.) A denúncia foi recebida liminarmente, o réu foi notificado e apresentou defesa prévia, mas houve confirmação do recebimento da denúncia (fls. 60/61, 67/76 e 99/102).

4.) Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação (vide registros audiovisuais e termos de audiência às fls. 144/149).

5.) O réu confessou a prática delitiva. Narrou que, ao ser abordado, indagado sobre as drogas, respondeu o que foi perguntando, mas, mesmo assim, foi alvo da mira do policial, além de ter sido enforcado após ter dito "perdi, não precisa me enforcar". Estava traficando há apenas uma semana. Já foi condenado por roubo anteriormente, estando na rua há alguns meses.

6.) Ministério público pediu condenação nos termos da denúncia. Na dosimetria, aumento pela quantidade e variedade de drogas; além da conduta social reprovável por ter cometido crime enquanto cumpria pena. Na segunda fase, incidência da reincidência, em concurso com a confissão espontânea. No mais, não incidência da minorante do tráfico privilegiado, fixação do regime fechado e negativa em relação ao direito de recorrer em liberdade.

7.) A defesa, por sua vez, por seus memoriais (fls. 130/143), pediu a fixação da pena no mínimo legal, com substituição por pena restritiva de direitos ou início de cumprimento no regime prisional mais brando; além do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.
Fundamento.

8.) A ação é procedente.

9.) Encerrada a instrução, restou comprovado, à exaustão, que o trazia consigo 96 porções de cocaína, pesando 45,21 gramas e 03 porções de maconha, pesando 23,53 gramas.

10) A materialidade do delito restou comprovada pelos elementos do inquérito policial, notadamente pelos termos de declaração e interrogatório, pelo boletim de

ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de constatação de substância; pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo foi juntado à fls. 91/93, veiculando conclusão de serem maconha e cocaína as substâncias apreendidas; a par da prova oral produzida.

11.) Quanto à autoria e tipificação do delito de tráfico, dúvidas não restam em afirmar que o réu traficava no local, até porque confessou. Vejamos.

12.) Diego, policial militar, narrou que estava em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido pelo tráfico de drogas constante, onde avistou o réu, que tentou se evadir, correndo e caindo, razão pela qual se machucou e foi alcançado. O réu estava com uma bolsa cheia de entorpecentes e havia dinheiro. Resistiu à prisão, pois alegava que não poderia ser preso, já que tinha uma filha de 02 anos. No momento da abordagem, havia outros dois indivíduos, que conseguiram escapar. Renan, policial militar, na mesma toada, narrou o ocorrido, acrescentando que foi necessário uso de força e técnicas de imobilização para conter o réu.

13.) É inaceitável a preconceituosa tese de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. Neste sentido:

(...)

3. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10).

(TJSP; Relator(a): Airton Vieira; Comarca: Itaquaquecetuba; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 22/02/2017; Data de registro: 02/03/2017; negrito nosso)

13.1.) O depoimento dos policiais decorre de ato de ofício, pelo que não haveria motivo de não dar crédito a servidores públicos que narram fatos constatados no exercício de suas funções. Neste sentido vem decidindo a jurisprudência nacional:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes policiais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente."

(STF - HC 73518.5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.1996).

14.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico, pois, as circunstâncias da prisão são claro indicativos de que as drogas se destinavam à traficância.

14.1.) A forma de acondicionamento da droga (em porções individuais, como que prontas para o repasse a terceiros) e a quantidade comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico. O réu guardava dois tipos de drogas, o que, por si só, já afastaria a costumeira alegação de porte para uso, pois, tal quantidade é suficiente para overdose de diversos indivíduos.

15.) Por fim, não pode ser reconhecida, no caso, a causa de diminuição prevista no §4º do Art.33 da novel Lei de Tóxicos, pois, há reincidência em razão dos fatos que ocorreram em 13/12/2021, com trânsito em julgado em 16/12/2020, tendo o réu iniciado o cumprimento da pena em 22/01/2021 (fls. 87/88).

Decido.

16.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para CONDENAR RENAN GOMES DE SOUSA como incurso no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Passo a dosar a pena

17.) Observando as diretrizes do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosimetria da pena, analisando, isoladamente, cada uma das circunstâncias judiciais.

a) Culpabilidade: para o efeito do montante da pena, é a medida, o grau de reprovabilidade, a intensidade do dolo da conduta do agente, a qual considero elevada, pois a quantidade ultrapassa 40 porções. Assim, aumento a pena em 06 meses.

b) Antecedentes: São os fatos e episódios próximos e remotos da vida pregressa do agente, sendo que, no presente caso, trata-se de reincidente, o que será analisado na segunda fase de fixação da pena.

c) Conduta Social: É a interação do acusado com o meio em que vive (sociedade, ambiente de trabalho, família, vizinhos), e, no caso, não obstante o cometimento de novo crime no curso da execução penal ser reprovável, já se impõe a regressão ao regime mais gravoso, não podendo servir de aumento de pena, sob pena de violação do non bis in idem; entretanto o réu não comprovou ocupação lícita, pelo que entendo devido um aumento de 06 meses à pena base. Neste sentido: TJSP; (TJSP; Apelação 0006101-80.2015.8.26.0405; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/03/2018; Data de Registro: 03/04/2018).

d) Personalidade do Agente: É a síntese das qualidades morais do agente, bem como o seu perfil psicológico, e, no caso presente, não há elementos para a sua aferição.

e) Motivos do crime: São os precedentes psicológicos propulsores da conduta. No caso vertente, observa-se que não há elementos para a sua aferição.

f) Circunstâncias do crime: São todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, lugar e modo de execução. Nada a considerar.

g) Consequências do crime: dizem respeito à extensão do dano produzido pelo delito. No caso vertente, observa-se que os atos trouxeram somente as consequências regulares de um tráfico de entorpecente.

17.1.) Desse modo, considerando-se as circunstâncias analisadas, fixo a pena-base em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

18.) Agravantes e atenuantes: possível a compensação total entre a reincidência e a confissão espontânea, pois, primeiramente, uma diz respeito a personalidade do agente (capacidade de assumir erros e suas consequências); e a reincidência pela própria previsão legal; sendo ambas preponderantes (e há apenas uma condenação, por crime de outra espécie, não sendo caso de compensação parcial). Assim, há que incidir apenas a atenuante da menoridade relativa, trazendo a pena ao patamar mínimo do tipo secundário.

19.) Causas de aumento e diminuição de pena: inexistentes.

20.) Destarte, ausentes outras atenuantes ou agravantes e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar, fixo a pena do réu em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, calculados na forma acima, tornando-a definitiva.

21.) Regime de cumprimento de pena: inicialmente fechado, já considerado o tempo de prisão preventiva, tudo nos termos do que determinada o §1º do Art.2º da Lei n. 8.072/90, modificada pela Lei n. 11.464/2007, pois o tráfico é delito equiparado a hediondo. Ainda, trata-se de reincidente e pena fixada no mínimo legal, por si só, não determina fixação de regime mais brando, ainda mais quando houve aumento de penas pelas circunstâncias desfavoráveis na primeira etapa da dosimetria.

22.) Apelar em liberdade: O réu não tem direito, eis que respondeu preso ao processo e assim deverá continuar, pois, a apresente sentença acentuou o requisito da garantia da ordem pública, e fez emergir o requisito garantia da aplicação da lei penal. A jurisprudência pátria tem entendido que estando o réu preso e sobrevivendo condenação, deve permanecer nessa condição. Nesse sentido: RT 500/318 e 531/295, RTJ 88/69 e 127/947.

23.) Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

24.) Caso já não tenha sido feito, expeça-se o necessário para destruição da droga apreendida; sendo o valor apreendido objeto da presente declaração de perdimento em favor da União – Fundo Penitenciário – ressalvada destinação diversa em legislação específica.

P.I.C.

Santana de Parnaíba, 16 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA